

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาง ประภาส บัวพันธ์

ผู้ร้อง

3460/2538

ป.พ.พ. มาตรา 28

บ. ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตได้หลบหนีออกจากบ้านผู้ร้องไปประมาณ2ปีแล้วไม่ปรากฏว่าขณะนี้ บ. อยู่ที่ใดและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่จึงไม่อาจสั่งให้ บ. เป็นคนไร้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องได้

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า นาง บุปผา แซ่จิวหรือชีนบุตร บุตร ผู้ร้อง เป็น บุคคลวิกลจริต ขอให้ ศาล มี คำสั่ง ว่า นาง บุปผา แซ่จิวหรือชีนบุตร เป็น คนไร้ความสามารถ และ ตั้ง ผู้ร้อง เป็น ผู้อนุบาล

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ตาม ทาง ไปส่วน ได้ความ ว่า นาง บุบผา แซ่จิวหรือชั้น บุตร หย่าขาด จาก นาย เสนอ แซ่จิว สามี เมื่อ ปี 2532 แล้ว ไป อยู่ กับ ผู้ร้อง ซึ่ง เป็น มารดา และ ได้ หลบหนีจาก บ้าน ผู้ร้อง ไป ประมาณ 2 ปี แล้ว ไม่ปรากฏ ว่า ขณะ นี้ นาง บุบผา อยู่ ที่ ไດ และ ยัง มี ชีวิต อยู่ หรือไม่ จึง ไม่อาจ สั่ง ให้ นาง บุบผา เป็น คนไร้ความสามารถ และ จัด ให้ อยู่ ใน ความ อนุบาล ของ ผู้ร้อง ได้คำ พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ชอบแล้ว ฎีกา ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>